

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 191/2530

นางช่อมศรี วีรานุกัตติ

โจทก์

นางสาวงค์ ตั้งใจ

จำเลย

นางสาวงค์ ตั้งใจ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 149, มาตรา 156, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้น
ไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า พิเคราะห์คำร้องขออนาถาและพยานที่จำเลยผู้ขอดำเนิน
คดีอย่างคนอนาถาชั้นฎีกา นำพยานเข้าไต่สวนมาแล้วฟังได้ว่าผู้ขอมีที่ดินพร้อม
อาคาร 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 195 ตารางวา อยู่ติดถนนใหญ่ลาดพร้าวมูลค่า
ประมาณ 5,000,000 บาท โดยจำนองธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าวไว้ในวงเงิน
2,500,000 บาท และปรากฏตามหลักฐานเอกสารหมาย ร.2 ว่าหนี้ที่จำเลยมีต่อ
ธนาคารดังกล่าว ในวันที่ 15 ธันวาคม 2529 จำนวน 3,031,861.96 บาทเท่านั้น แต่
ค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาตามที่จำเลยนำสืบเป็นเงินเพียง 55,000 บาท จำเลยจึงยังมีเงิน
พอเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ จำเลยผู้ขอมีได้ยากจนจริงให้ยกคำร้องของจำเลยผู้ขอ
เสียและให้ผู้ร้องนำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 7 วัน นับแต่วันนี้จำเลยเห็นว่า
จำเลยได้อ้างหลักฐานธนาคารทวงหนี้จำนวน 3 ล้านบาทเศษ จำเลยก็ยังไม่เสียให้
แก่ธนาคาร เงินเพียง 55,000 บาทจำเลยจะมีเสียได้อย่างไร ทรัพย์สินอื่นก็ติดจำนอง
หมด ข้อเท็จจริงอย่างนี้ย่อมฟังได้ว่า จำเลยเป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอเสียค่า
ธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกาได้ ที่ศาลชั้นต้นอ้างว่าจำเลยไม่ยากจนจริงและมีเงินพอเสีย
ค่าธรรมเนียมศาลนั้น เป็นการไม่ชอบ โปรดพิจารณาพิพากษากลับคำสั่งของศาลชั้น
ต้นแล้วให้จำเลยฎีกาอย่างคนอนาถาได้

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 127)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 10835 และ 10836 แขวงสามเสนใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานครและอาคารสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 142-144 ซอยพงษ์ศรีอินทร์ถนนสุขุมวิท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยชำระเงิน 550,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย อีกเดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้อง แล้วมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 113,111,123)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 125)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยมิได้อยู่ในฐานะเป็นคนยากจนไม่สามารถจะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ให้ยกคำร้อง หากจำเลยประสงค์จะฎีกาให้นำค่าธรรมเนียมมาวางศาลใน 1 เดือน

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยมิได้อยู่ในฐานะเป็นคนยากจนไม่สามารถจะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ให้ยกคำร้อง หากจำเลยประสงค์จะฎีกาให้นำค่าธรรมเนียมมาวาง

ศาลใน 1 เดือน

(ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ